宅地建物取引士試験　2026年度 超予想問題（全45問）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1　正解：ア

【解説】

ア＝×：配偶者居住権は、譲渡することができない（民法1032条2項）。所有者の承諾があっても譲渡はできない。所有者の承諾があればできるのは、増改築や第三者に居住建物の使用・収益をさせることである（同条3項）。

イ＝○：判決文によれば、同居相続人との間には遺産分割終了までの無償使用の合意（使用貸借）が推認されるから、他の相続人は賃料相当額の不当利得返還を請求できない（最判平8.12.17）。

ウ＝○：配偶者短期居住権の存続期間（民法1037条1項1号）。遺産分割をすべき場合は「帰属確定日」と「相続開始から6か月」のいずれか遅い日まで。

エ＝○：配偶者居住権は、登記をすれば第三者に対抗できる（民法1031条2項・605条）。居住建物の所有者は登記を備えさせる義務を負う（同条1項）。

ひっかけ：【頻出】判決文問題＋配偶者居住権（予備校が挙げる注目論点）｜配偶者居住権は譲渡不可。短期居住権は「帰属確定日か6か月のいずれか遅い日」まで。

問 2　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・cの二つである。

イ＝○：【a＝○】顕名がなくても、相手方が本人のためにすることを知り又は知ることができたときは、本人に効果が帰属する（民法100条ただし書）。【c＝○】代理権消滅後の表見代理（民法112条1項）。

ウ＝×：【b＝×】権限外の行為の表見代理は、第三者が代理人の権限があると信ずべき「正当な理由」があるときに限り成立する（民法110条）。

エ＝×：【d＝×】無権代理人に対する追認も、相手方がその事実を知ったときは、相手方に対抗できる（民法113条2項ただし書）。

ひっかけ：【頻出】代理（ほぼ隔年で出題）｜110条は「正当な理由」が必要。追認は無権代理人に対してしても、相手方が知れば対抗できる。

問 3　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・b・cの三つである。【a＝○】時効の利益はあらかじめ放棄できない（民法146条）。

イ＝×：【b＝○】承認には、相手方の権利についての処分の行為能力・権限を要しない（民法152条2項）。

ウ＝○：【c＝○】強制執行等が終了したときは、取下げ等による終了の場合を除き、時効は新たに進行を始める（更新、民法148条2項）。

エ＝×：【d＝×】催告は、その時から6か月を経過するまで時効の完成を猶予するにとどまり、更新の効力はない（民法150条1項）。

ひっかけ：【頻出】時効（完成猶予と更新の区別）｜催告＝猶予だけ、承認＝更新。承認に行為能力・権限は要らない。

問 4　正解：ア

【解説】

ア＝○：法定地上権の要件は抵当権設定当時に判断する。設定当時に土地上に建物があり同一所有者であれば、その後建物が譲渡されても法定地上権は成立する（民法388条、大判昭8.3.27）。

イ＝×：更地に抵当権を設定した後に建築された建物には、抵当権者が建築を承認していても法定地上権は成立しない（最判昭36.2.10）。

ウ＝×：物上代位をするには、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない（民法372条・304条1項ただし書）。

エ＝×：後順位抵当権者等がいる場合、利息等について抵当権を行使できるのは満期となった最後の「2年分」に限られる（民法375条1項）。

ひっかけ：【頻出】抵当権・法定地上権（直近出題が少なく狙われやすい）｜要件は「設定当時」で判断。更地への設定は承認があっても不成立。利息は最後の2年分。

問 5　正解：ウ

【解説】

ア＝×：熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月であり、家庭裁判所はこの期間を伸長できる（民法915条1項）。

イ＝×：遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし第三者の権利を害することはできない（民法909条）。

ウ＝○：相続開始から10年を経過した後の遺産分割には、原則として特別受益・寄与分の規定が適用されない（民法904条の3）。10年経過前に家庭裁判所に分割の請求をした場合等は例外。なお、共同相続人全員の合意による協議分割では、これと異なる分け方もできる。

エ＝×：遺産分割前に単独で払戻しを受けられるのは、預貯金債権の額の3分の1に法定相続分を乗じた額（金融機関ごとに上限150万円）までである（民法909条の2）。

ひっかけ：【頻出】相続（直近10回で9回出題）｜熟慮期間は「知った時から」。10年経過後は具体的相続分を主張できない（R5施行）。預貯金の単独払戻しは上限あり。

問 6　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは d のみで、一つ。【d＝〇】賃借物が修繕を要するときは、賃貸人が既に知っている場合を除き、賃借人は遅滞なく通知しなければならない（民法 615 条）。

イ＝×：【a＝×】必要費は、賃借人が支出したときに「直ちに」償還を請求できる（民法 608 条 1 項）。

ウ＝×：【b＝×】有益費の償還は、賃貸借の終了の時に、価格の増加が現存する場合に限り請求できる（民法 608 条 2 項・196 条 2 項）。

エ＝×：【c＝×】賃借人の責めに帰することができない事由による一部滅失等の場合、賃料は、使用収益できなくなった部分の割合に応じて「当然に」減額される（民法 611 条 1 項）。

ひっかけ：【頻出】民法の賃貸借（直近 2 年出題が少なく再出題の予想が多い）｜必要費＝直ちに、有益費＝終了時。一部滅失は当然減額。

問 7　正解：エ

【解説】

ア＝×：a・b とも誤り（エ参照）。

イ＝×：a が誤り。使用者は、選任・監督に相当の注意をしたこと等を証明すれば責任を免れる（民法 715 条 1 項ただし書）。

ウ＝×：b が誤り。名誉回復処分は、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに命ずることができる（民法 723 条）。

エ＝〇：c＝〇 不法行為の時から 20 年で時効により消滅する（民法 724 条 2 号）。d＝〇 注文者は原則として請負人が第三者に加えた損害の賠償責任を負わないが、注文又は指図に過失があったときは負う（民法 716 条）。

ひっかけ：【頻出】不法行為｜使用者責任には免責規定がある（実際にはほぼ認められないが条文上は存在）。名誉毀損は「代えて、又はとともに」。

問 8　正解：ア

【解説】

ア＝〇：期限の定めのない債務は、履行の請求を受けた時から遅滞となる（民法 412 条 3 項）。

イ＝×：不確定期限の場合は、期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞となる（民法 412 条 2 項）。

ウ＝×：金銭債務の不履行の損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない（民法 419 条 3 項）。

エ＝×：特別の事情による損害は、当事者がその事情を「予見すべきであったとき」は請求できる（民法 416 条 2 項）。現に予見していた場合に限られない。

ひっかけ：【頻出】債務不履行（履行遅滞の時期・金銭債務の特則）｜不確定期限は「請求」か「知った時」の早い方。金銭債務は不可抗力でも免責されない。

問 9　正解：ア

【解説】

ア＝〇：所在等不明共有者の持分の取得の裁判である（民法 262 条の 2）。令和 5 年 4 月施行の改正で新設された。

イ＝×：軽微変更（形状又は効用の著しい変更を伴わないもの）は管理行為として、持分の価格の過半数で決する（民法 251 条 1 項括弧書・252 条 1 項）。

ウ＝×：保存行為は、各共有者が単独でることができる（民法 252 条 5 項）。

エ＝×：裁判による分割では、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法（賠償分割）も認められる（民法 258 条 2 項 2 号）。

ひっかけ：【頻出】共有（R6・R7 と続けて出題、R5 改正が中心）｜軽微変更は過半数、保存は単独。所在等不明共有者の持分は裁判で取得できる。

問 10　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝〇】取消し後の第三者とは対抗関係に立ち、登記の先後で決まる（民法 177 条、大判昭 17.9.30）。

イ＝×：【b＝〇】相続の放棄は絶対的な効力を持ち、放棄者の債権者に対しても登記なくして対抗できる（民法 939 条、最判昭 42.1.20）。

ウ＝〇：【c＝〇】不法占拠者は 177 条の「第三者」に当たらず、登記なくして明渡しを請求できる（判例）。

エ＝×：【d＝×】特定遺贈による取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない（民法 177 条、最判昭 39.3.6）。

ひっかけ：【頻出】物権変動と登記（R7 問 1 でも出題）｜取消し後・時効完成後・解除後の第三者＝登記。相続放棄＝登記不要。遺贈＝登記必要。

問 11　正解：イ

【解説】

ア＝×：借地権設定者の異議は、正当の事由があると認められる場合でなければ述べることができない（借地借家法 6 条）。

イ＝〇：当初の存続期間中の滅失・再築で借地権設定者の承諾があるときは、承諾日又は築造日のいずれか早い日から 20 年存続する（借地借家法 7 条 1 項）。残存期間がこれより長いとき等はその期間による。

ウ＝×：一時使用目的の借地権には、存続期間・更新等の規定（3 条～8 条等）は適用されない（借地借家法 25 条）。

エ＝×：事業用定期借地権等は、居住の用に供するものを除く建物に限られ、社宅等の居住用建物は対象外である（借地借家法 23 条 1 項・2 項）。

ひっかけ：【頻出】借地（問 11 は毎年借地で固定）｜再築は「承諾日と築造日の早い方」から 20 年。事業用定期借地権に社宅・賃貸マンションは不可。

問 12　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝〇：【a＝〇】期間 1 年未満の建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる（借地借家法 29 条 1 項）。【b＝〇】賃貸人の解約申入れは、正当事由があれば申入れから 6 か月で終了する（同法 27 条 1 項・28 条）。

ウ＝×：【c＝×】使用継続に対する賃貸人の異議にも正当の事由が必要である（借地借家法 26 条 2 項・28 条）。

エ＝×：【d＝×】減額請求について協議が調わないときでも、賃貸人は、裁判確定までは相当と認める額の借賃の支払を請求できる（借地借家法 32 条 3 項）。

ひっかけ：【頻出】借家（問 12 は毎年借家で固定）｜使用継続への異議にも正当事由。減額請求中も「相当と認める額」は請求できる。

問 13　正解：ア

【解説】

ア＝〇：改正後は、規約の設定・変更・廃止などの特別決議は、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席した集会において、出席者及びその議決権の各 4 分の 3 以上で行う（区分所有法 31 条 1 項）。

イ＝×：建替え決議は原則として区分所有者及び議決権の各 5 分の 4 以上だが、耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落のおそれ、給排水管等の腐食、バリアフリー基準への不適合のいずれかがある場合は、各 4 分の 3 以上に緩和された（区分所有法 62 条）。

ウ＝×：所在等不明区分所有者を決議の母数から除外するには、裁判所の裁判（決定）が必要である。管理者が自ら除外することはできない。

エ＝×：管理不全専有部分管理人は、集会において議決権を行使することができない。

ひっかけ：【法改正】区分所有法（令和 8 年 4 月 1 日施行。問 13 での出題がほぼ確実との予想が多い）｜特別決議＝過半数出席＋出席者の 3/4。建替えは全員基準のまま（客観的事由で 3/4）。所在不明者の除外は裁判所。

問 14　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝〇：【a＝〇】住所等変更登記の申請義務（令和 8 年 4 月 1 日施行）。変更日から 2 年以内（不動産登記法 76 条の 5）。【b＝〇】相続登記の申請義務（令和 6 年 4 月 1 日施行）。知った日から 3 年以内、違反は 10 万円以下の過料（同法 76 条の 2・164 条 1 項）。

ウ＝×：【c＝×】所有不動産記録証明書（令和 8 年 2 月 2 日施行）は、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産（相続人その他の一般承継人は被承継人名義の不動産）についてのみ請求できる（不動産登記法 119 条の 2）。他人名義の不動産の一覧を請求することはできない。

エ＝×：【d＝×】住所等変更登記の義務違反の過料は「5 万円以下」である（不動産登記法 164 条 2 項）。相続登記の 10 万円以下と区別する。

ひっかけ：【法改正】住所等変更登記の義務化（令和 8 年 4 月 1 日施行）｜住所変更＝2 年・5 万円以下、相続登記＝3 年・10 万円以下。施行前の住所変更も対象（期限は令和 10 年 3 月 31 日）。

問 15　正解：イ

【解説】

ア＝×：市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない（都市計画法 13 条 1 項 7 号）。

イ＝〇：都市計画区域については、都市計画に整備、開発及び保全の方針を定める（都市計画法 6 条の 2 第 1 項）。

ウ＝×：準都市計画区域に定められる地域地区は、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区・景観地区・風致地区・緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区に限られ、高度利用地区は定められない（都市計画法 8 条 2 項）。

エ＝×：地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域でも一定の要件を満たせば定めることができ、市街化調整区域内にも定められる（都市計画法 12 条の 5 第 1 項）。

ひっかけ：【頻出】都市計画の内容（問 15 で毎年）｜準都市計画区域に「高度利用地区」は不可（高度地区は可）。市街化調整区域は原則用途地域なし。

問 16　正解：エ

【解説】

ア＝×：a～d はすべて正しい。【a＝〇】市街化調整区域でも、農業用建築物（畜舎等）の建築の用に供する目的の開発行為は許可不要である（都市計画法 29 条 1 項 2 号）。

イ＝×：【b＝〇】市街化区域では 1,000㎡未満の開発行為は原則許可不要である（都市計画法 29 条 1 項 1 号、施行令 19 条 1 項）。

ウ＝×：【c＝〇】都市計画区域及び準都市計画区域外では、1ha 未満の開発行為は許可不要である（都市計画法 29 条 2 項、施行令 22 条の 2）。

エ＝〇：【d＝〇】開発許可の基準として、妨げとなる権利を有する者の相当数の同意が必要である（都市計画法 33 条 1 項 14 号）。以上より四つ。

ひっかけ：【頻出】開発許可（37 年で 53 回、ほぼ毎年）｜面積基準：市街化区域 1,000㎡・非線引/準都計 3,000㎡・区域外 1ha。農林漁業用は市街化区域以外なら不要。

問 17　正解：イ

【解説】

ア＝×：平屋かつ 200㎡以下の建築物（新 3 号建築物）は、都市計画区域等の区域外では新築でも建築確認は不要である（建築基準法 6 条 1 項 3 号）。

イ＝〇：階数 2 以上の建築物（新 2 号建築物）は、全国どこでも、大規模の修繕・模様替にも建築確認が必要である（建築基準法 6 条 1 項 2 号）。

ウ＝×：10㎡以内の増築等で確認不要となるのは、防火地域及び準防火地域外の場合に限られる（建築基準法 6 条 2 項）。

エ＝×：特殊建築物への用途変更で確認が必要なのは、その用途に供する部分の床面積の合計が 200㎡を「超える」場合である（建築基準法 87 条 1 項・6 条 1 項 1 号）。

ひっかけ：【法改正】4 号特例の縮小（令和 7 年 4 月 1 日施行）｜新 2 号（階数 2 以上 or 200㎡超）＝全国で確認、修繕・模様替も対象。新 3 号（平屋 200㎡以下）＝区域内の新築等だけ。

問 18　正解：ウ

【解説】

ア＝×：a が誤り。建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率 8/10 の地域内で、かつ「防火地域」内にある耐火建築物等である（建築基準法 53 条 6 項 1 号）。準防火地域では適用除外にならない。

イ＝×：a・c とも誤り。前面道路の幅員による容積率の制限は、幅員が 12m 未満の場合に限り適用される（建築基準法 52 条 2 項）。

ウ＝〇：b＝〇 低層住居専用地域等の絶対高さ制限（建築基準法 55 条 1 項）。d＝〇 敷地が 2 以上の用途地域にわたるときは、過半の属する地域の用途規制が適用される（同法 91 条）。

エ＝×：c が誤り（イ参照）。

ひっかけ：【頻出】建築基準法の集団規定（毎年 2 問中 1 問）｜建蔽率の適用除外は「8/10×防火地域×耐火建築物等」だけ。道路幅員の容積率制限は 12m 未満のとき。

問 19　正解：イ

【解説】

ア＝×：特定盛土等規制区域内の届出は、工事に着手する日の「30 日前」までにしなければならない（盛土規制法 27 条 1 項）。

イ＝〇：宅地造成又は特定盛土等に関する許可を受けた工事を完了したときは、都道府県知事の検査を申請しなければならない（盛土規制法 17 条 1 項）。土石の堆積の工事は完了時に「確認」を受ける（同法 18 条）。

ウ＝×：宅地において行う盛土で、高さ 1m を超える崖を生ずるものは宅地造成に当たり、許可が必要である（盛土規制法 12 条 1 項、施行令 3 条 1 号）。

エ＝×：都道府県知事は、一定の場合には、土地の所有者等に対し擁壁等の設置等の工事を命ずることができる（改善命令、盛土規制法 23 条 1 項）。

ひっかけ：【頻出】盛土規制法（R6・R7 とも問 19）｜規制区域＝許可・完了検査、特定盛土等規制区域＝30 日前の届出（一定規模以上は許可）。盛土の崖は 1m 超。

問 20　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝〇：【a＝〇】組合等の民間施行者は、施行費用に充てるため又は規準・規約・定款で定める目的のため保留地を定めることができる（土地区画整理法 96 条 1 項。公的施行者は費用に充てる目的に限られる。同条 2 項）。【b＝〇】仮換地の指定後は、仮換地について従前の宅地と同じ使用収益ができる（同法 99 条 1 項）。

ウ＝×：【c＝×】換地は、換地処分の公告があった日の「翌日」から従前の宅地とみなされる（土地区画整理法 104 条 1 項）。

エ＝×：【d＝×】公告後、変動の登記がされるまでは原則として他の登記はできないが、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、この限りでない（土地区画整理法 107 条 3 項）。

ひっかけ：【頻出】土地区画整理法（R7 問 20 は換地計画・仮換地・登記の制限）｜換地処分の効果は公告の翌日。登記の制限には「確定日付」の例外あり。

問 21　正解：ア

【解説】

ア＝〇：相続など 3 条許可を要しない事由で農地の権利を取得した者は、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない（農地法 3 条の 3）。

イ＝×：2a 未満の除外は、農作物の育成・養畜の事業のための農業用施設に供する場合に限られ、自己の住宅の敷地への転用には 4 条許可が必要である（農地法施行規則 29 条 1 号）。

ウ＝×：転用の許可権者は面積にかかわらず都道府県知事等である。4ha を超える場合は農林水産大臣と協議するにとどまる（農地法 4 条 1 項・8 項）。

エ＝×：4 条・5 条違反の法人に対する罰金は、1 億円以下である（農地法 67 条 1 号）。

ひっかけ：【頻出】農地法（ほぼ毎年問 21）｜相続・遺産分割は許可不要でも届出が必要。転用許可は面積を問わず知事等。法人重科は 1 億円。

問 22　正解：エ

【解説】

ア＝×：事後届出は、契約を締結した日から起算して 2 週間以内にしなければならない（国土利用計画法 23 条 1 項）。

イ＝×：都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地売買等の契約が届出対象である（国土利用計画法 23 条 2 項 1 号ハ）。

ウ＝×：交換も対価（他の土地）の授受を伴う契約であり、「土地売買等の契約」に当たるから、市街化区域の 2,000㎡以上なら届出が必要である（国土利用計画法 14 条 1 項・23 条 2 項 1 号イ）。

エ＝〇：事後届出は契約締結を基準とし、停止条件付きの契約でも、契約を締結した日から起算して 2 週間以内に届け出る。

ひっかけ：【頻出】国土利用計画法の事後届出（毎年問 22）｜期限は「契約締結日」から 2 週間（条件成就日ではない）。交換・予約も対象。

問 23　正解：ウ

【解説】

ア＝×：記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書も課税文書であり、200 円の印紙税が課される（印紙税法別表第一　第 1 号文書）。

イ＝×：売上代金に係る金銭の受取書で、記載された受取金額が 5 万円未満のものは非課税である（印紙税法別表第一　第 17 号文書　非課税物件）。

ウ＝〇：土地の賃貸借契約書の記載金額は権利金等の後日返還されない金額であり、賃料のみの記載なら記載金額のない契約書として 200 円が課される（印紙税法別表第一　第 1 号文書、基本通達）。

エ＝×：消印は、作成者のほか、その代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名ですることができる（印紙税法施行令 5 条）。

ひっかけ：【頻出】印紙税（R5→R8 の周期で予想）｜賃料・敷金は記載金額にならない。受取書は 5 万円未満非課税。消印は従業者でも可。

問 24　正解：ウ

【解説】

ア＝×：令和 8 年 4 月 1 日以後の取得では、家屋の建築による取得の免税点は 1 戸につき 66 万円である。課税標準 60 万円は免税点未満なので課されない（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。

イ＝×：土地の取得の免税点は 16 万円であり、課税標準 15 万円なら課されない（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。

ウ＝〇：住宅又は土地の取得に対する不動産取得税の税率は、特例により標準税率 4%に代えて 3%とされている（地方税法 73 条の 15、附則 11 条の 2）。

エ＝×：令和 8 年 4 月 1 日以後の取得では、建築以外（売買等）による家屋の取得の免税点は 1 戸につき 34 万円である（旧 12 万円）。

ひっかけ：【法改正】不動産取得税の免税点（令和 8 年 4 月 1 日以後の取得）｜土地 16 万・家屋の建築 66 万・その他の家屋 34 万（旧 10 万・23 万・12 万）。固定資産税の免税点は据え置き。

問 25　正解：エ

【解説】

ア＝×：標準地の価格の判定・公示は、毎年 1 回、1 月 1 日を基準日として行う（地価公示法 2 条 1 項、施行規則 2 条）。

イ＝×：土地鑑定委員会は、2 人以上の不動産鑑定士の鑑定評価の結果を審査し、必要な調整を行って正常な価格を判定する（地価公示法 2 条 1 項）。平均値とするわけではない。

ウ＝×：正常な価格は、借地権等の権利が存する場合には、これらの権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格である（地価公示法 2 条 2 項）。

エ＝〇：不動産鑑定士は、公示区域内の土地について正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない（地価公示法 8 条）。

ひっかけ：【頻出】地価公示（R5～R7 が 3 年続けて鑑定評価のため、R8 は地価公示の予想）｜年 1 回・1 月 1 日・2 人以上・審査調整。権利がないものとして判定。

問 26　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのはａ・ｂ・ｃの三つである。【a＝〇】自ら貸主として賃貸する行為は「取引」に当たらず、免許は不要である（法２条２号）。

イ＝×：【b＝〇】他人の宅地の分譲を代理して反復継続して行う場合は免許が必要である（法２条２号・３条１項）。

ウ＝〇：【c＝〇】信託会社は、国土交通大臣に届け出ることにより、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされる（法77条１項・３項）。

エ＝×：【d＝×】法の適用が除外されるのは国・地方公共団体等であり、農業協同組合は免許が必要である（法78条１項・３条１項）。

ひっかけ：【頻出】免許の要否（R7は個数問題が11問）｜自ら貸主＝不要、代理・媒介＝必要。信託会社は届出、農協は免許が必要。

問 27　正解：イ

【解説】

ア＝×：拘禁刑以上の刑は、罪名を問わず欠格事由となる（法５条１項５号）。刑の執行を終わった日から５年を経過するまで免許を受けられない。

イ＝〇：宅建業法違反による罰金刑は欠格事由であり、刑の執行を終わった日から５年を経過しなければ免許を受けられない（法５条１項６号）。

ウ＝×：刑に「処せられた」とは刑が確定したことをいい、控訴中で判決が確定していない者は欠格事由に当たらない。

エ＝×：不正手段による免許取得等で免許を取り消された法人の、聴聞の公示日前60日以内の役員は、取消しの日から「５年」を経過しなければ免許を受けられない（法５条１項２号）。

ひっかけ：【法改正】拘禁刑（令和７年６月１日施行）｜「拘禁刑以上の刑」は罪名不問、罰金は一定の罪だけ。控訴中は欠格にならない。

問 28　正解：ア

【解説】

ア＝〇：令和６年５月25日以降、国土交通大臣の免許申請等は都道府県知事を経由せず、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出する（法４条１項・78条の３の改正）。

イ＝×：個人業者の死亡の届出は、相続人が死亡の事実を「知った日」から30日以内にする（法11条１項１号）。

ウ＝×：甲県の事務所を廃止して乙県内にのみ事務所を設置する場合は、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない（法７条１項）。

エ＝×：廃業の届出は、その日から30日以内にしなければならない（法11条１項５号）。

ひっかけ：【法改正】大臣免許の知事経由の廃止（令和６年５月25日）｜大臣免許は地方整備局へ直接申請。死亡の届出は相続人が「知った日から」30日以内。

問 29　正解：エ

【解説】

ア＝×：宅建業法違反等により罰金の刑に処せられた登録者は、本人がその日から30日以内に登録知事に届け出なければならない（法21条２号・18条１項７号）。

イ＝×：宅地建物取引士資格登録簿には、一般の閲覧に供する規定はない。一般の閲覧に供されるのは宅建業者名簿である（法10条）。

ウ＝×：登録の移転の申請は、現に登録をしている都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して行う（法19条の２）。

エ＝〇：宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、登録を受けることができない（法18条１項１号）。

ひっかけ：【頻出】宅建士の登録｜登録簿は非公開（業者名簿は閲覧可）。移転は現在の登録知事を経由。未成年者は「営業の許可」がなければ登録不可。

問 30　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはａ・ｂの二つである。

イ＝〇：【a＝〇】宅建士証の有効期間は５年で、更新できる（法22条の２第３項・22条の３）。【b＝〇】亡失・滅失等のときは交付を受けた知事に再交付を申請できる（規則14条の15）。

ウ＝×：【c＝×】合格後１年以内の講習免除は、その交付の申請に限られる。更新の際は法定講習の受講が必要である（法22条の３第２項・22条の２第２項）。

エ＝×：【d＝×】登録が消除されたときは、「速やかに」宅建士証を返納しなければならない（法22条の２第６項）。

ひっかけ：【頻出】宅建士証｜講習免除は「合格から１年以内の最初の交付」だけ。返納・提出は「速やかに」。

問 31　正解：エ

【解説】

ア＝×：令和 7 年 4 月 1 日施行の施行規則改正により、従業者名簿の記載事項から性別・生年月日が削除された（規則 17 条の 2、様式第 8 号の 2）。

イ＝×：同改正により、事務所の標識には専任の宅建士の「氏名」ではなく「数」を記載することとされた（宅建業に従事する者の数も記載する。規則 19 条、様式第 9 号）。

ウ＝×：案内所等の届出は、業務を開始する日の 10 日前までにしなければならない（法 50 条 2 項）。

エ＝○：帳簿の備付け・記載・保存期間（法 49 条、規則 18 条 3 項）。

ひっかけ：【法改正】業者票・従業者名簿の様式改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）｜業者票は専任宅建士の「数」、名簿から生年月日・性別を削除。帳簿は閉鎖後 5 年（新築自ら売主 10 年）。

問 32　正解：イ

【解説】

ア＝×：営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない（法 25 条 5 項）。

イ＝○：金銭のみで供託している場合は、遅滞なく、従前の供託所に対し保管替えを請求しなければならない（法 29 条 1 項）。有価証券を含むときは新たに供託する。

ウ＝×：営業保証金から弁済を受けられる者からは、宅建業者が除かれる（法 27 条 1 項）。

エ＝×：取戻しの公告で定める期間は、6 か月を下らない一定期間でなければならない（法 30 条 2 項）。

ひっかけ：【頻出】営業保証金（ほぼ毎年、保証協会と交互）｜供託＋届出で事業開始。業者は還付を受けられない。公告は 6 か月以上。

問 33　正解：エ

【解説】

ア＝×：保証協会は、宅建業者のみを社員とする「一般社団法人」で、国土交通大臣の指定を受けたものである（法 64 条の 2 第 1 項）。

イ＝×：弁済を受けられる額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である（法 64 条の 8 第 1 項）。

ウ＝×：弁済業務保証金分担金は、金銭で納付しなければならない（法 64 条の 9 第 1 項）。

エ＝○：還付充当金を通知から 2 週間以内に納付しないときは、社員の地位を失う（法 64 条の 10 第 2 項・3 項）。

ひっかけ：【頻出】保証協会｜一般「社団」法人。分担金は金銭のみ。還付充当金を 2 週間以内に納めなければ社員の地位を失う。

問 34　正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいのは d のみで、一つ。【d＝○】価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない（法 34 条の 2 第 2 項）。

イ＝×：【a＝×】令和 7 年 1 月 1 日施行の施行規則改正により、指定流通機構の登録事項に「取引の申込みの受付に関する状況」が追加された（規則 15 条の 11）。

ウ＝×：【b＝×】一般媒介契約でも、34 条の 2 第 1 項の書面を作成して交付しなければならない。

エ＝×：【c＝×】専属専任媒介契約の業務処理状況の報告は、1 週間に 1 回以上である（法 34 条の 2 第 9 項）。

ひっかけ：【法改正】レインズ登録事項の追加（令和 7 年 1 月 1 日施行・囲い込み対策）｜「取引の申込みの受付に関する状況」も登録。報告は専任 2 週・専属専任 1 週。

問 35　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝○】誇大広告等は、表示をしたこと自体で違反となり、実害の有無を問わない（法 32 条）。

イ＝×：【b＝○】取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの両方で必要である（法 34 条 1 項・2 項）。

ウ＝○：【c＝○】将来の利用の制限、環境、交通その他の利便も誇大広告等の禁止の対象である（法 32 条）。

エ＝×：【d＝×】手付金の分割受領も信用の供与に当たり、禁止される（法 47 条 3 号、解釈・運用の考え方）。

ひっかけ：【頻出】広告・業務上の規制（R7 は問 28・31・38 などで多数出題）｜誇大広告は実害不要、将来の環境・交通も対象。手付の分割・貸付け・後払いは信用の供与。

問 36　正解：ア

【解説】

ア＝〇：令和 8 年 4 月 1 日施行の施行規則改正により、区分所有建物の売買・交換では、管理者がマンション管理業者である場合（管理業者管理者方式）にはその旨が説明事項に加わった（規則 16 条の 2）。

イ＝×：石綿使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容を説明するが、記録がない場合に宅建業者が自ら調査する義務はない（規則 16 条の 4 の 3 第 4 号、解釈・運用の考え方）。

ウ＝×：土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない（法 35 条 1 項 14 号、規則 16 条の 4 の 3 第 2 号）。

エ＝×：代金以外に授受される金銭については、その額だけでなく授受の目的も説明しなければならない（法 35 条 1 項 7 号）。

ひっかけ：【法改正】重説に管理業者管理者方式を追加（令和 8 年 4 月 1 日施行・売買交換）｜石綿は「記録があれば」説明、調査義務なし。代金以外の金銭は額と目的。

問 37　正解：ウ

【解説】

ア＝×：a が誤り。建物の貸借では、契約期間及び契約の更新に関する事項を説明しなければならない（規則 16 条の 4 の 3 第 8 号）。

イ＝×：a・c とも誤り。IT 重説でも宅建士証の提示は必要であり、画面上で相手方が視認できたことを確認する（法 35 条 4 項、解釈・運用の考え方）。

ウ＝〇：b＝〇 敷金等の精算に関する事項は貸借の説明事項である（規則 16 条の 4 の 3 第 11 号）。d＝〇 相手方の承諾を得て、記名に代わる措置を講じた電磁的方法で提供できる（法 35 条 8 項）。

エ＝×：c が誤り（イ参照）。

ひっかけ：【頻出】35 条（37 年で 56 回、最多）｜貸借の追加事項：設備・契約期間と更新・用途制限・敷金精算・管理委託先・取壊し定め。IT 重説でも宅建士証は提示。

問 38　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝〇】37 条書面は宅建士の記名で足り、押印は不要である（法 37 条 3 項）。

イ＝×：【b＝〇】既存建物の売買では、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載する（法 37 条 1 項 2 号の 2）。

ウ＝〇：【c＝〇】貸借でも、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を記載する（法 37 条 2 項 3 号）。

エ＝×：【d＝×】相手方が宅建業者であっても、37 条書面の交付は省略できない（法 37 条、78 条 2 項は 37 条を除外していない）。

ひっかけ：【頻出】37 条書面（毎年出題）｜記名のみで押印不要。既存建物は「双方が確認した事項」。業者間でも交付は必要。

問 39　正解：エ

【解説】

ア＝×：宅建業者の特定取引は、宅地又は建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介であり、賃貸借の媒介は含まれない（犯罪収益移転防止法 4 条 1 項、同法施行令 7 条）。

イ＝×：確認記録は、契約が終了した日等から「7 年間」保存しなければならない（犯罪収益移転防止法 6 条 2 項）。取引記録も 7 年間保存する（同法 7 条 3 項）。

ウ＝×：疑わしい取引の届出は、行政庁（宅建業者の場合は免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事）に対して行う（犯罪収益移転防止法 8 条 1 項）。

エ＝〇：個人の顧客の取引時確認では、本人特定事項（氏名・住居・生年月日）、取引を行う目的及び職業を確認する（犯罪収益移転防止法 4 条 1 項）。

ひっかけ：【新傾向】犯罪収益移転防止法（R7 問 44 で初出題）｜対象は売買（代理・媒介含む）のみで賃貸は対象外。記録は 7 年保存。届出先は免許行政庁。

問 40　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは c のみで、一つ。【c＝〇】クーリング・オフをされた業者は、損害賠償又は違約金の支払を請求できない（法 37 条の 2 第 1 項後段）。

イ＝×：【a＝×】業者の事務所で申込みをした場合は、クーリング・オフはできない（法 37 条の 2 第 1 項）。

ウ＝×：【b＝×】8 日の期間は「書面で」告げられた日から起算する。口頭で告げられただけでは期間は進行せず、撤回できる（法 37 条の 2 第 1 項 1 号、規則 16 条の 6）。

エ＝×：【d＝×】買主が申し出た場合に「事務所等」となるのは自宅又は勤務先に限られ、喫茶店は買主が申し出ても事務所等に当たらない（規則 16 条の 5 第 2 号）。

ひっかけ：【頻出】クーリング・オフ（R7 問 40 も個数問題）｜期間は「書面告知」から。買主の申出で事務所等になるのは自宅・勤務先だけ（喫茶店は不可）。

問 41　正解：ア

【解説】

ア＝○：a＝○ 未完成物件は代金の 5%（150 万円）以下かつ 1,000 万円以下なら保全不要で、150 万円はちょうど 5%で「超え」ない（法 41 条 1 項、施行令 3 条の 5）。b＝○ 指定保管機関による保管は完成物件の場合に限られる（法 41 条の 2）。

イ＝×：c が誤り。売主業者が手付解除をするには、手付の倍額を「現実に提供」しなければならない（法 39 条 2 項）。

ウ＝×：d が誤り。通知期間を引渡しから 2 年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効である（法 40 条）。

エ＝×：c・d とも誤り（イ・ウ参照）。

ひっかけ：【頻出】8 種制限（毎年出題）｜未完成は 5%超・1,000 万円超で保全。指定保管機関は完成物件だけ。売主の倍返しは「現実の提供」。

問 42　正解：エ

【解説】

ア＝×：198,000 円は、改正前の特例（18 万円×1.1）の上限額である。

イ＝×：264,000 円は、通常の計算による額（600 万円×3%＋6 万円＝24 万円、×1.1）である。本問は低廉な空家等の特例の適用がある。

ウ＝×：300,000 円は、特例の上限額に消費税等相当額を加えていない額である。

エ＝○：代金 800 万円以下の宅地建物（低廉な空家等）の売買の媒介で、あらかじめ依頼者に説明し合意した場合、現地調査等の費用を含めて 30 万円×1.1＝330,000 円を上限として受領できる（報酬告示第七、令和 6 年 7 月 1 日施行）。

ひっかけ：【法改正】低廉な空家等の報酬特例（令和 6 年 7 月 1 日施行。R7 問 26 でも出題）｜代金 800 万円以下・上限 30 万円（税込 33 万円）・事前の説明と合意。

問 43　正解：エ

【解説】

ア＝×：居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾がない限り、一方から受領できるのは借賃の 0.5 か月分（課税事業者は 66,000 円）までである（報酬告示第四）。

イ＝×：依頼者双方から受領する合計額は、借賃の 1 か月分（課税事業者は 132,000 円）以内でなければならない。198,000 円の合計は上限を超える（報酬告示第四）。

ウ＝×：権利金を売買代金とみなして算定する特例は、居住の用に供する建物の貸借には適用されない（報酬告示第六）。

エ＝○：承諾がない場合、貸主・借主それぞれから 0.5 か月分×1.1＝66,000 円、合計 132,000 円が上限である（報酬告示第四）。

ひっかけ：【頻出】報酬（毎年出題）｜居住用の貸借：合計 1 か月分、一方から 0.5 か月を超えるには「その依頼者の承諾」。権利金の特例は居住用以外だけ。

問 44　正解：ウ

【解説】

ア＝×：業務停止処分の期間は、1 年以内である（法 65 条 2 項）。

イ＝×：名義貸しをした宅建士は、指示処分のほか、事務禁止処分（法 68 条 2 項）の対象となり、情状が特に重いときは登録が消除される（法 68 条の 2 第 1 項 4 号）。

ウ＝○：無免許営業の罰則は、3 年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金又はこれの併科である（法 79 条 1 号）。法人には 1 億円以下の罰金が科される（法 84 条 1 号）。

エ＝×：指示処分をしようとするときも、聴聞を行わなければならない（法 69 条 1 項）。

ひっかけ：【法改正】罰則の「拘禁刑」表記（令和 7 年 6 月 1 日施行）｜無免許・名義貸し・業務停止違反＝3 年以下・300 万円以下（法人 1 億円）。業務停止は 1 年以内、指示処分にも聴聞が必要。

問 45　正解：エ

【解説】

ア＝×：対象は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵である（特定住宅瑕疵担保責任履行確保法 2 条 5 項、住宅品確法 95 条 1 項）。

イ＝×：供託所の所在地等の説明・書面交付は、売買契約を締結するまでに行わなければならない（同法 15 条 1 項）。

ウ＝×：基準日は毎年 3 月 31 日の年 1 回である（同法 12 条 1 項）。

エ＝○：買主が宅建業者である場合には、資力確保措置を講ずる義務はない（同法 2 条 7 項 2 号ロ・11 条 1 項）。

ひっかけ：【頻出】住宅瑕疵担保履行法（毎年問 45）｜対象は構造耐力上主要な部分＋雨水浸入防止部分。説明は「契約締結まで」。基準日は年 1 回（3 月 31 日）。業者間は不要。